APELAÇÃO CÍVEL Nº 0712208-31.2021.8.30.0001

Apelação Cível nº 0712208-31.2021.8.30.0001 · 1ª Câmara de Direito Público · Apelante: Translitoral Transportes Ltda. · Apelado: Município de Costa do Jacarandá

EMENTA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PLEITO DE REEQUILÍBRIO. AUMENTO DO PREÇO DE INSUMO RELEVANTE. FATO PREVISÍVEL E INSERIDO NA ÁLEA ORDINÁRIA. HISTÓRICO DE VARIAÇÃO CONHECIDO NA LICITAÇÃO. MATRIZ CONTRATUAL QUE ALOCA O RISCO À CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

A concessionária de transporte coletivo pleiteia recomposição por elevação do preço do óleo diesel acima da inflação no período 2018-2021. A sentença julgou improcedente o pedido.

Sustenta a apelante que a escalada do insumo configurou álea extraordinária, invocando o art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993.

VOTO DA RELATORA

A variação do preço de combustíveis é fenômeno recorrente e notório, com histórico amplamente documentado à época da licitação; quem contrata serviço de longo prazo intensivo no insumo assume-lhe a volatilidade, ressalvada disposição contratual diversa, aqui inexistente: o contrato aloca expressamente à concessionária o risco de custos dos insumos.

A teoria da imprevisão exige acontecimento extraordinário e imprevisível; não basta a oscilação, ainda que acentuada, de grandeza cuja variação é da essência do mercado. Precedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus fundamentos. Unânime.

Costa do Jacarandá (JA), 9 de agosto de 2022.

Desembargadora Selma Iturriaga Neves
Relatora

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3